



CODE ADHERENT :
RESPONSABLE REGIONAL :

NOM COMMERCIAL DE L'ADHERENT : Avernha Resorts

RAISON SOCIALE (si différent du nom commercial) : SARL Auvergne Immobilier et Tourisme

N° SIRET : 51206833900039

N° TVA : FR 24 512 068 339

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : 61 route du Chambon

VILLE : Chambon-sur-Lac CODE POSTAL : 63790

ADRESSE DE LIVRAISON : 61 Route du Chambon

VILLE : Chambon-sur-Lac CODE POSTAL : 63790

RESPONSABLE : NOM : Stéphane Crégut FONCTION : Gérant

FIXE / MOBILE : 04 73 88 66 46

ADRESSE EMAIL : contact@avernha-resorts.com

TYPE D'ACTIVITE : Immobilier, Tourisme et Location saisonnière

L'adhérent agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte des sociétés qu'elle détient au sens de l'article L233-3 du Code de commerce.

La réussite du partenariat que nous signons ensemble s'appuie autour de 3 engagements simples de votre part :

- Nous consulter
- Nous consacrer quelques temps d'échanges
- Nous confier quelques informations sur vos achats principaux ou vos contrats

☒ Forfait couvrant l'affiliation à l'ensemble des services fournis par ENTEGRA : 190 € HT/ an

☒ L'adhérent bénéficiera d'une remise exceptionnelle de 100 % de ce forfait

Par la signature de ce document :

- ☒ Vous atteste votre affiliation à la centrale Entegra et avoir pris connaissance des conditions générales d'adhésion
Les conditions générales d'adhésion sont disponibles sur simple demande adressée à : info@entegraps.fr
- ☒ Vous autorisez Entegra à valider votre rattachement, à transmettre vos coordonnées aux fournisseurs référencés, et à négocier auprès d'eux des conditions tarifaires pour le compte de votre/vos établissements
- ☒ Vous autorisez Entegra et ses partenaires à vous transmettre des offres commerciales par e-mail
- ☒ Vous confirmez votre adhésion au programme de fidélité Entegra.
Les conditions générales du programme de fidélité sont disponibles sur simple demande adressée à : info@entegraps.fr

Par la présente, en tant que mandant, l'adhérent autorise la société Entegra, en tant que mandataire, à établir au nom et pour le compte les factures relatives au programme de fidélisation. Dans ce contexte, en tant que mandant, le délai pendant lequel l'adhérent pourra contester les factures établies par le mandataire sera de 30 jours. Le mandataire s'oblige à ce que les factures originales et rectificatives, émises par ses soins au nom et pour le compte de l'adhérent, présentent les mêmes formes que si elles avaient été émises par l'adhérent.

Pour l'adhérent :

Date + Nom du Signataire + Fonction

21 mai 2022
Averne Immobilier & Tourisme
SARL Auvergne Immobilier et Tourisme
RCS Clermont-Fd 512 068 339 - code de Prestations
Centre de Transaction de Gestion et de Prestations
Touristiques n° 03 000 034 247
délivrée par la C.C.P. d'Auvergne
Garantie Financière G.F. 512 068 339

S. CRÉGUT

Pour Entegra :

Véronique DEBARGE Directeur Achats

Signé par :

Véronique DEBARGE

779A0541707C4B5...

Les informations recueillies sur ce formulaire d'adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé par Entegra pour assurer la bonne gestion de votre adhésion à la centrale de référencement. Elles sont conservées durant votre adhésion à Entegra et sont destinées au service marketing et aux partenaires Entegra.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : info@entegraps.fr

CONDITIONS GENERALES D'ADHESION « ADHERENT ENTEGRA »

PREAMBULE

ENTEGRA est une société dont l'activité principale est d'assister les acteurs de différents secteurs professionnels dans la gestion et l'optimisation de leurs coûts opérationnels et leurs dépenses d'achat en produits alimentaires et non-alimentaires, en leur proposant notamment de s'approvisionner auprès de certains fournisseurs référencés par ENTEGRA.

Pour ce faire, ENTEGRA, au bénéfice de ses adhérents potentiels, a (i) référencé des fournisseurs, notamment sur la base de leurs bonnes connaissances des secteurs d'activité dans lesquels intervient ENTEGRA et de leurs compétences et qualités professionnelles (ci-après les « *Fournisseurs Référencés* ») et (ii) sélectionné et référencé certains produits de ces Fournisseurs Référencés (ci-après les « *Produits Référencés* »). Elle est ainsi en mesure de faire bénéficier ses adhérents d'un assortiment de produits pertinents à des tarifs compétitifs et d'optimiser leurs dépenses d'achat.

1. Objet

Les présentes conditions générales (ci-après les « *Conditions Générales* ») ont pour objet de définir les termes et conditions selon lesquels l'Adhérent en sa qualité d'Adhérent ENTEGRA pourra s'approvisionner directement, en Produits Référencés auprès des Fournisseurs Référencés en bénéficiant des conditions de vente (tarifaires et de services) privilégiées et concurrentielles négociées par ENTEGRA pour le compte de ses Adhérents, et bénéficier de services complémentaires associés.

La signature du bulletin d'adhésion figurant en-tête des présentes implique l'acceptation pleine et entière par l'Adhérent des présentes Conditions Générales.

ENTEGRA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales, sous réserve d'un préavis de quinze (15) jours.

2. Modalités d'approvisionnement de l'Adhérent auprès des Fournisseurs Référencés

2.1 Accès au catalogue de Produits Référencés

La liste des Fournisseurs et des Produits Référencés comprenant également les conditions de vente et de services négociées par ENTEGRA sera communiquée à l'Adhérent à titre strictement confidentiel et uniquement pour l'objet des présentes.

L'Adhérent choisira parmi les Fournisseurs Référencés ceux auprès de qui il entend s'approvisionner. Le choix de ces Fournisseurs Référencés emporte acceptation pleine et entière par l'Adhérent de leurs conditions de vente et de services telles que négociées par ENTEGRA.

Une fois ce choix effectué, ENTEGRA procédera à la mise en place des outils nécessaires permettant à l'Adhérent d'avoir accès, selon les procédures qui lui seront transmises par ENTEGRA, au catalogue des Produits Référencés sélectionnés par ENTEGRA chez ses Fournisseurs Référencés, aux conditions tarifaires et de services négociés applicables ainsi qu'aux spécifications des Produits Référencés et aux données des Produits Référencés communiquées par les Fournisseurs.

ENTEGRA fera ses meilleurs efforts pour fournir à l'Adhérent des informations et données à jour sur les Fournisseurs Référencés et les Produits Référencés. Toutefois, elle ne peut donner aucune garantie d'entière exactitude quant à l'ensemble des informations et autres données figurant dans le catalogue tels que le descriptif des produits, le conditionnement etc., dans la mesure où ces données ont été transmises par les Fournisseurs Référencés. La responsabilité de l'exactitude des informations ainsi communiquées incombe au Fournisseur Référencé.

Le catalogue des Produits Référencés pourra varier en cours de Contrat, notamment pour s'adapter aux évolutions des demandes et besoins des Adhérents ou en cas de cessation de commercialisation de certains Produits Référencés ou encore de commercialisation de nouveaux produits par les Fournisseurs Référencés. De même la liste des Fournisseurs Référencés sera régulièrement actualisée par ENTEGRA et communiquée à l'Adhérent.

ENTEGRA veillera également à l'adaptation régulière des tarifs négociés et de la sélection des Produits Référencés afin de maintenir un caractère attractif et compétitif pour les tarifs des Produits Référencés.

Les éventuelles modifications de tarifs et de la liste des Produits Référencés seront communiquées à l'Adhérent par famille de produits au minimum 48h avant leur application effective.

2.2 Commandes et achat des Produits par l'Adhérent

Les commandes de Produits Référencés auprès des Fournisseurs Référencés seront directement passées par l'Adhérent auprès de ceux-ci, en appliquant automatiquement les conditions tarifaires et de service préférentielles négociées par ENTEGRA. Les Produits livrés par les Fournisseurs Référencés seront directement réglés par l'Adhérent à ceux-ci.

L'Adhérent demeure seul engagé à l'égard des Fournisseurs Référencés. ENTEGRA n'est pas et ne sera pas partie aux ventes des produits qui seront conclues directement entre les Fournisseurs Référencés et l'Adhérent, sous leur seule et entière responsabilité. Compte tenu de la nature de ses interventions, en qualité de simple intermédiaire dans la mise en relation, ENTEGRA ne garantit pas à l'Adhérent la bonne fin des commandes, ni aux Fournisseurs Référencés le paiement des factures par l'Adhérent. ENTEGRA n'est donc en aucun cas responsable ni du double paiement des factures des Fournisseurs Référencés par l'Adhérent.

3. Services complémentaires fournis par ENTEGRA

3.1 ENTEGRA fournira à l'Adhérent un accès aux études compilées par ENTEGRA dans le cadre de l'optimisation de la politique d'achat de ses Adhérents relatives notamment à l'opportunité d'intégrer une nouvelle gamme de produits, aux tendances d'achats des Clients ENTEGRA et autres études de marchés.

3.2 L'Adhérent pourra également souscrire, s'il le souhaite, à un abonnement lui permettant de bénéficier de l'outil de gestion de commandes de ENTEGRA moyennant rémunération complémentaire, telle que prévue au bulletin d'adhésion.

4. Obligations de l'Adhérent

4.1 L'Adhérent s'engage :

– Lorsqu'il aura été introduit et présenté comme Adhérent dûment affilié par ENTEGRA auprès des Fournisseurs Référencés, à prendre contact directement avec eux pour passer commande.

– A respecter impérativement l'ensemble des procédures applicables qui lui auront été transmises par ENTEGRA.

– Lorsqu'un nouveau Fournisseur Référencé lui aura été présenté par ENTEGRA et s'il décide de s'approvisionner auprès de lui, à commander auprès dudit fournisseur dans les quatre (4) semaines suivant son acceptation dudit Fournisseur.

4.2 L'Adhérent s'engage également à ne pas conclure de contrat ou d'accord se rapportant à l'objet des présentes (i) avec un fournisseur Référencé sur toute la durée des relations contractuelles et les trois (3) mois qui suivent leur cessation, sans l'accord écrit préalable de ENTEGRA (ii) ni avec un quelconque centrale de référencement sur toute la durée des relations contractuelles sur les produits, objets des présentes.

5. Rémunération ENTEGRA

5.1 Montant de la rémunération

En contrepartie des services fournis par ENTEGRA au Client, celui-ci lui sera redevable d'une rémunération telle que précisée au bulletin d'adhésion signé par l'Adhérent et figurant en en-tête des présentes.

5.2 Facturation et conditions de règlement

Les factures seront assujetties à TVA au taux en vigueur à la date de facturation et seront payables à trente (30) jours à date d'émission de la facture. Elles seront adressées par voie électronique (processus de facturation électronique).

5.3 Retard de paiement

Tout retard de paiement entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable le paiement d'intérêts de retard d'un montant équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi que le paiement de l'indemnité légale forfaitaire de quarante (40) euros par facture correspondant aux frais de recouvrement ou d'une indemnité supérieure, si cette majoration se justifie.

6. Durée et résiliation

6.1 Durée

Les Conditions Générales et le bulletin d'adhésion régiront les relations des Parties entre elles aussi longtemps que l'Adhérent bénéficiera de la qualité d'Adhérent ENTEGRA.

Chacune des parties aura la faculté de mettre un terme à ses relations contractuelles avec l'autre Partie, au terme de chaque fin d'année civile sans motif ni indemnité, et moyennant le respect d'un préavis minimal de deux (2) mois courant à compter de la réception de la notification de sa décision adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.2 Résiliation pour manquement

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, ni de tout autre droit ou recours dont dispose chaque Partie en vertu des présentes ou de la législation applicable, ENTEGRA pourra mettre un terme à ses relations Contractuelles avec l'Adhérent de plein droit sans préavis, par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Client, en cas de violation par l'Adhérent des dispositions des articles 4.2, 5, 9 et 10 des Conditions Générales.

Hors les cas ci-dessus, en cas de manquement par l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles, l'autre Partie pourra, quinze (15) jours après l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception d'une mise en demeure restée sans effet, mettre fin à ses relations contractuelles avec l'autre Partie sans intervention judiciaire préalable par simple lettre recommandée avec avis de réception ; et ce, sans préjudice de tous dommages intérêts qui pourraient être dus par la Partie défaillante.

6.3 Conséquences de la fin des relations contractuelles

En cas de cessation des relations contractuelles des Parties quelle qu'en soit la cause :

- A la date de cessation effective de celles-ci, l'Adhérent cessera de bénéficier de la qualité d'Adhérent ENTEGRA et paiera immédiatement à ENTEGRA toutes les sommes qu'il restera devoir à cette date à ENTEGRA
- L'Adhérent restera tenu de ses engagements pris auprès des Fournisseurs Référencés avant la date de prise d'effet de la cessation des relations contractuelles ;
- Les Fournisseurs Référencés cesseront à la date de prise d'effet de la cessation des relations contractuelles de vendre les Produits Référencés à l'Adhérent aux tarifs négociés par ENTEGRA. La relation des Fournisseurs Référencés avec l'Adhérent, si elle se poursuit, devra se faire conformément aux conditions indépendamment convenues entre le Fournisseur Référencé et ledit Client.

La cessation des relations contractuelles pour quelque raison que ce soit sera sans préjudice des droits ou obligations acquis par les Parties avant la date de cessation des relations contractuelles et n'affectera pas l'entrée en vigueur ni le maintien en vigueur de toute disposition qui expressément ou implicitement à vocation à entrer ou à rester en vigueur à la résiliation ou après.

7. Responsabilités

7.1 Chacune des Parties déclare et garantit à l'autre Partie :

- Qu'elle dispose de l'ensemble des droits et autorisations lui permettant de s'engager et d'exécuter les obligations contenues aux présentes ;
- Que l'exécution des présentes ne viole aucun accord auquel cette Partie pourrait être liée avec un tiers
- Qu'elle se conformera à la réglementation applicable à l'exercice de ses activités.

7.2 Chacune des Parties renonce à demander à l'autre Partie une quelconque indemnisation au titre d'une quelconque perte de clientèle ou de fonds de commerce créées par leurs présentes relations contractuelles dans le cas où celles-ci prendraient fin.

7.3 Aucune Partie ne sera responsable des dommages indirects ou consécutifs, qu'il s'agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, au titre d'une indemnité, d'un manquement à une obligation légale ou autre résultant de ou liées aux présentes.

7.4 Par ailleurs, ENTEGRA ne saurait être assimilé à un fournisseur ou distributeur des produits acquis par l'Adhérent auprès des Fournisseurs

Référencés à quelque titre que ce soit et en particulier s'agissant de la sécurité des produits.

8. Droits de propriété intellectuelle

Chacune des Parties s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle de l'autre Partie et à ne pas utiliser ses marques, signes distinctifs ainsi que tout autre droit de propriété intellectuelle lui appartenant sans son accord préalable.

Toutefois par dérogation à ce qui précède, l'Adhérent autorise expressément ENTEGRA à utiliser ses noms et logo à titre de référence commerciale dans ses offres de services, prospections, et autres documents commerciaux.

9. Intuitu personae

Le bénéfice des présentes est accordé à l'Adhérent par ENTEGRA *intuitu personae* en considération, au jour de la signature des présentes de la personne du Client. En conséquence, l'Adhérent s'interdit de céder ou de transférer les droits et obligations issues des présentes de quelque manière que ce soit à un tiers sans l'accord préalable et écrit de ENTEGRA.

10. Confidentialité

L'Adhérent reconnaît que les Conditions Générales, l'ensemble des informations recueillies ou échangées avec ENTEGRA (quelle que soit leur nature, technique, commerciale, financière, opérationnelle, etc.), les tarifs négociés ainsi que les opérations conclues dans le cadre de leurs relations contractuelles sont couverts par la plus stricte confidentialité. L'Adhérent s'interdit en conséquence de les divulguer à quelque tiers et de quelque manière que ce soit.

11. Protection des données personnelles

Pour les besoins du présent article, les Parties conviennent que les termes « Responsable du traitement », « Personne concernée », « Données personnelles », « Traitement » et « Violation » sont définies conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (ci-après le « RGPD »).

Les Parties se conformeront à l'ensemble de leurs obligations telles que définies par le RGPD ainsi que par toute loi et règle supplémentaire en vigueur dans les États membres de l'Union européenne applicables au Traitement (ci-après la « Législation sur les Données personnelles »).

Au titre de leur qualité respective de Responsable du traitement, les Parties s'engagent à satisfaire à l'ensemble des obligations qui leurs sont imposées au titre du RGPD et plus largement par la Législation sur les Données personnelles.

En conséquence, si une Partie est amenée à traiter des Données personnelles de l'autre Partie recueillies en lien avec l'exécution du Contrat, elle s'engage à ce titre à :

- ce que ces données soient Traitées uniquement pour les besoins de la gestion de la relation contractuelle avec l'autre Partie et le cas échéant, pour la gestion des risques et l'analyse des Données personnelles.
- fournir aux Personnes concernées les informations exigées par la Législation sur les Données personnelles,
- répondre à leurs demandes d'exercice de droits et à toute réclamation de ces dernières. A cet effet, il est précisé par ENTEGRA que les Personnes concernées peuvent adresser toute demande d'exercice de droits à l'adresse dpo.oss.fr@sodexo.com.
- prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées permettant de garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des Données personnelles et de protéger lesdites données contre toute Violation.

12. Dispositions générales

12.1 L'appartenance de l'Adhérent à un groupe, n'implique en aucun cas le bénéfice des présentes Conditions Générales pour l'ensemble des autres membres du groupe.

12.2 Les présentes Conditions Générales remplacent et annulent tout engagement oral ou écrit antérieur relatif à l'objet de celles-ci.

12.3 Si l'une quelconque des stipulations des présentes, devait être déclarée illégale, nulle, inapplicable ou inopposable, en tout ou partie, en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision de justice définitive, elle sera considérée comme non écrite et toutes les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. ENTEGRA s'efforcera en outre de substituer à la clause nulle, une clause valide qui réponde au plus près aux objectifs juridiques et économiques de l'ensemble contractuel.

12.4 Aucune défaillance ni aucun retard par l'une des Parties dans l'exercice d'un droit en vertu des présentes ne saurait constituer une renonciation à ce droit et aucune renonciation par l'autre Partie à un manquement ne saurait constituer une renonciation à un manquement ultérieur à la même disposition ou à une autre disposition.

12.5 Chacune des Parties conserve sa pleine et entière indépendance. Il n'est pas institué entre les Parties de joint-venture ou de société de fait, ni créé de lien de dépendance économique entre les Parties. Chacune des Parties déclare disposer des moyens et ressources nécessaires à la conduite de ses activités sans nécessité de recourir aux présentes.

13. Droit applicable et litiges

Les Conditions Générales sont régies et interprétées conformément au droit français.

En cas de réclamation ou litige concernant la conclusion, l'exécution, l'interprétation ou la fin de leurs relations contractuelles ou encore plus généralement les opérations conclues dans le cadre des présentes, les Parties se rapprocheront afin de tenter de s'accorder sur une résolution amiable.

A défaut d'accord sur une solution extra-judiciaire, le litige sera soumis à la compétence exclusive des juridictions compétentes du ressort de la Cour d'Appel de Paris auxquelles les Parties font expressément attribution de juridiction